

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

1. Introdução

No estudo dos aspectos constitucionais referentes aos servidores públicos, um ponto de grande relevância e frequentemente abordado em provas é a questão da **acumulação de cargos, empregos e funções públicas**.

A primeira noção essencial que se deve ter é a existência de uma **regra geral** clara: **a acumulação é vedada**. Isso significa que, **como regra, não é permitido que uma pessoa ocupe simultaneamente mais de um cargo, emprego ou função pública**.

Essa vedação abrange todas as combinações possíveis entre esses vínculos, como por exemplo, exercer ao mesmo tempo um cargo e um emprego público, dois cargos, dois empregos ou um cargo e uma função pública.



Tome nota!

REGRA: É **vedada** a **acumulação de cargo público**.

Contudo, como toda regra, há **exceções**. A Constituição admite a possibilidade de acumulação em situações específicas. Nessas exceções, é **possível que o servidor tenha dois vínculos públicos**.

Utiliza-se o termo "vínculo" porque ele **engloba tanto cargos quanto empregos e funções públicas**. Nesses casos excepcionais, a acumulação é permitida, desde que obedecidos os requisitos estabelecidos pela Constituição, que serão tratados com mais profundidade posteriormente.

Importante frisar que, mesmo diante dessas exceções, há um limite claro e inegociável: **nunca se pode ter mais de dois vínculos públicos**.

Ou seja, não é permitido exercer simultaneamente, por exemplo, um cargo, um emprego e uma função pública; ou dois cargos e um emprego; ou ainda dois empregos públicos e um cargo. Qualquer dessas combinações que resulte em três vínculos públicos é expressamente proibida, sem exceções.

Já em relação à iniciativa privada, essa limitação não se aplica da mesma forma. Desde que haja compatibilidade de horários, é possível ao servidor público, por exemplo, ocupar um cargo público e manter dois empregos na **iniciativa privada**.

O que se exige nesses casos é apenas que os horários não se sobreponham, garantindo o cumprimento integral das jornadas e das responsabilidades assumidas em cada vínculo. Assim, reafirma-se que, no setor público, a regra é um único vínculo, podendo haver, de forma excepcional, a acumulação de dois. Nunca mais que isso.



Perigo!

2. Vínculos Possíveis

Entre as exceções à regra de vedação da acumulação de vínculos públicos, **a Constituição Federal permite que, em casos específicos, o servidor possa acumular dois vínculos**, desde que observados certos critérios. Existem **três hipóteses principais de acumulação lícita**.

A primeira possibilidade é a acumulação de **dois cargos de professor**. Nessa situação, um servidor pode exercer dois vínculos distintos na função de professor, **desde que haja compatibilidade de horários**. Essa é uma hipótese clássica de acumulação permitida, reconhecida pela legislação e de aplicação bastante comum, especialmente em instituições públicas de ensino.

A segunda hipótese é a **acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico ou científico**. Aqui é importante esclarecer o que se entende por cargo técnico ou científico. Não basta que o cargo contenha a palavra “técnico” em sua denominação; é necessário que ele **exija habilidades ou conhecimentos específicos para seu exercício**.

A qualificação técnica ou científica deve estar claramente prevista na lei que instituiu o cargo. Por exemplo, um cargo de técnico-administrativo, embora contenha o termo “técnico” no nome, não é considerado técnico para fins de acumulação, pois trata-se de um cargo com atribuições administrativas genéricas, acessível a qualquer pessoa aprovada em concurso público, sem exigência de conhecimento técnico especializado.

Por outro lado, são considerados cargos técnicos ou científicos aqueles que demandam conhecimentos específicos e especializados, como o de perito da polícia civil, delegado de polícia, analista judiciário, técnico em segurança do trabalho, técnico em assuntos educacionais de universidades públicas, auditor fiscal da Receita Federal, entre outros.

A regra geral é que **essa classificação deve constar expressamente na lei de criação do cargo**, mas há exceções em que a jurisprudência reconhece a natureza técnica ou científica do cargo mesmo sem essa previsão explícita, desde que se comprove a exigência de qualificação técnica ou conhecimento especializado.

A terceira hipótese de acumulação legalmente permitida é a de **dois cargos privativos de profissionais da saúde, desde que as profissões sejam regulamentadas por lei**.

Isso significa que só podem ser acumulados cargos da área da saúde que estejam expressamente regulamentados e vinculados a um conselho de classe ou órgão profissional competente.

São exemplos típicos os cargos de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional. Essas funções possuem regulamentação legal e exigem inscrição em conselho de classe, o que as torna compatíveis com a exceção constitucional.

É fundamental entender que nem todo cargo exercido dentro de um ambiente hospitalar ou unidade de saúde é considerado um cargo da saúde para fins de acumulação.

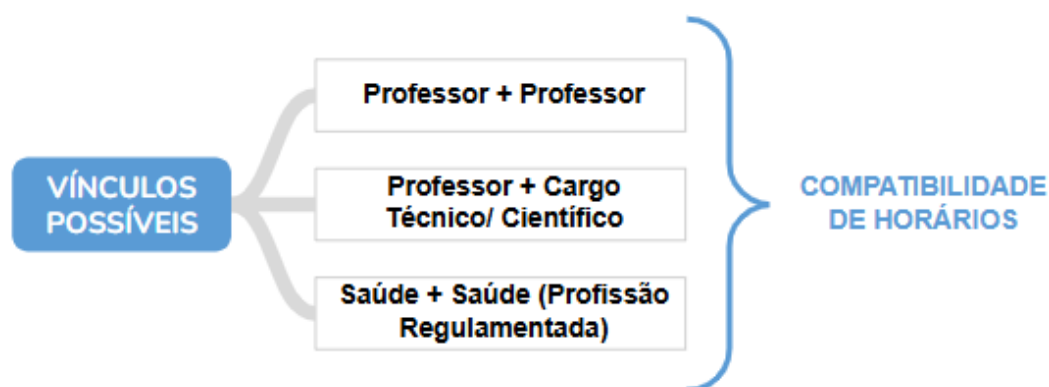
Por exemplo, cargos como o de vigilante ou balconista, mesmo que lotados em hospitais, não são regulamentados por lei como profissões da saúde e, por isso, não se enquadram na hipótese de acumulação permitida. A presença em um ambiente de saúde não caracteriza, por si só, um cargo como acumulável. O que determina a possibilidade de acumulação é a natureza da profissão e sua regulamentação legal.



Importante!

Em qualquer uma das hipóteses de acumulação lícita de vínculos públicos, é **indispensável a comprovação da compatibilidade de horários**.

A possibilidade de acumular cargos, empregos ou funções não se dá de forma automática apenas pelo enquadramento em uma das exceções previstas na Constituição. Para que a acumulação seja permitida, **é preciso demonstrar que os horários de trabalho não se sobrepõem, permitindo o exercício pleno e eficiente de ambos os vínculos**.



A Constituição Federal não estabelece uma jornada máxima semanal para fins de acumulação. Não há um limite pré-determinado, como 60, 70 ou 80 horas por semana.

Tentativas de legislações locais, como leis estaduais ou municipais, que impõem um teto para essa jornada têm sido consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque a Constituição exige apenas a compatibilidade de horários, sem fixar um limite numérico de horas.

O Supremo entende que a análise da compatibilidade deve ser feita caso a caso. Há decisões do Superior Tribunal de Justiça que já indicaram, em situações específicas, o limite de 60 horas semanais como parâmetro.

No entanto, essas decisões não representam uma regra fixa nem uma tese firmada pelo tribunal, mas sim interpretações aplicadas a situações concretas. O entendimento predominante do STF é que não se deve generalizar a limitação de jornada, pois diferentes cenários exigem diferentes análises.

Por exemplo, pode haver casos em que a acumulação de cargos com até 70 horas semanais seja viável, especialmente se os locais de trabalho forem próximos e os horários bem organizados.

Em contrapartida, mesmo uma jornada de 50 horas pode ser considerada inviável se os postos de trabalho estiverem localizados em cidades distantes entre si, o que impossibilitaria o deslocamento adequado entre as funções.

Assim, a análise deve levar em conta não apenas o número de horas, mas também a logística, a distância e a real capacidade do servidor de cumprir com suas responsabilidades sem prejuízo à qualidade do serviço público.

Além disso, a **proibição de acumulação se estende a todas as formas de vínculo público: cargos, empregos e funções**. Ou seja, não é permitido acumular um cargo público com um emprego público, ou uma função pública com outro vínculo semelhante.

Essa vedação inclui as entidades da administração pública direta, como os órgãos da União, dos estados e dos municípios, e também a administração indireta, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Mesmo subsidiárias dessas entidades estão abrangidas por essa regra. Um servidor não pode, por exemplo, ter um emprego público em uma subsidiária de uma empresa pública, como a Transpetro, ligada à Petrobras, e ao mesmo tempo exercer outro cargo ou emprego público em outro órgão ou entidade.

Da mesma forma, essa proibição também se aplica a sociedades que, embora não façam parte formalmente do poder público, são controladas direta ou indiretamente pelo Estado. Em todos esses casos, a regra geral da vedação à acumulação se impõe, salvo nas exceções previstas constitucionalmente, sempre acompanhadas da comprovação da compatibilidade de horários.

Art. 37 (...) XVII - a **proibição de acumular estende-se a empregos e funções** e abrange **autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista**, suas **subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público**;

Tem uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o **teto constitucional** que é extremamente relevante, especialmente quando se trata da acumulação lícita de cargos, empregos ou funções públicas.

De acordo com a Constituição Federal, **a regra geral é que nenhum servidor público pode receber remuneração superior ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que constitui o teto máximo do funcionalismo público no país.**

Além disso, existem **subtetos para os níveis estadual e municipal**, ajustados conforme a organização e os cargos locais. Contudo, o subsídio dos ministros do STF permanece como o valor máximo que pode ser alcançado por servidores da esfera federal.

Art. 37 (...) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Surge, então, uma dúvida importante: no caso em que um servidor acumula dois cargos públicos de forma legal, como se aplica o teto constitucional? A resposta para essa questão foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal por meio de jurisprudência consolidada.

Segundo o entendimento do STF, **o teto remuneratório deve ser analisado de forma individual para cada vínculo**. Isso significa que não se aplica o chamado “abate-teto” sobre a soma dos vencimentos dos dois cargos.

Cada cargo deve respeitar, de forma isolada, o limite do teto, mas **não há impedimento de que, somadas as remunerações dos dois vínculos, o total recebido pelo servidor ultrapasse o valor do subsídio dos ministros do Supremo**.

Para exemplificar, imagine-se um servidor que ocupe dois cargos públicos acumuláveis. Em um desses cargos, ele recebe R\$ 30 mil mensais, e no outro, também R\$ 30 mil.

Ainda que o somatório desses vencimentos ultrapasse o teto constitucional, isso não configura ilegalidade, pois cada vínculo, analisado separadamente, está dentro do limite permitido.

Assim, o chamado “abate-teto” será aplicado apenas se a remuneração de um dos vínculos, individualmente, superar o teto. Não se leva em conta o total combinado das remunerações, mas sim os valores de cada cargo de forma autônoma.

Esse entendimento foi consolidado pelo STF em 2017, em decisão com repercussão geral, o que significa que se aplica a todos os casos semelhantes no país.

O Tribunal afirmou que, nos casos constitucionalmente autorizados de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, a regra do artigo 37, inciso XI, da Constituição, referente ao teto remuneratório, deve ser aplicada individualmente a cada vínculo formalizado.

A observância do teto, portanto, não considera o somatório das remunerações, mas sim os vínculos separadamente. Isso garante segurança jurídica aos servidores que acumulam cargos de forma lícita, permitindo que recebam, legitimamente, valores superiores ao teto constitucional somando os dois salários, desde que nenhum dos vínculos, isoladamente, ultrapasse esse limite.

JURISPRUDÊNCIA

“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”

[STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 26 e 27/4/2017 (repercussão geral) (Info 862)].

Resumo

1. Regra Geral sobre Acumulação

- A regra constitucional é a vedação à acumulação de cargos, empregos e funções públicas.
- Um servidor não pode exercer mais de um vínculo público, salvo nas exceções previstas.

2. Exceções Permitidas pela Constituição

- É possível a acumulação de até dois vínculos públicos, desde que observados os critérios legais e constitucionais.
- Acumulação de três vínculos públicos é proibida em qualquer hipótese.

3. Hipóteses de Acumulação Lícita

- Dois cargos de professor.
- Um cargo de professor + um cargo técnico ou científico:
 - Cargos técnicos ou científicos são aqueles que exigem habilidade ou conhecimento específico.
 - A lei de criação do cargo deve indicar essa natureza técnica/científica.
 - Exemplos: perito, delegado de polícia, analista judiciário, técnico em segurança do trabalho, auditor fiscal, etc.
- Dois cargos privativos de profissionais da saúde, desde que:
 - A profissão seja regulamentada por lei.
 - Haja conselho de classe ou regulamentação legal específica.
 - Exemplos: médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional.

- Profissões não regulamentadas, mesmo que atuem em hospitais (ex: vigilante, balconista), não são acumuláveis.

4. Compatibilidade de Horários

- A prova de compatibilidade de horários é obrigatória em todas as hipóteses de acumulação.
- A Constituição não fixa uma carga horária máxima semanal.
- Leis locais que tentam impor limites de horas são inconstitucionais, segundo o STF.
- Cada caso deve ser analisado individualmente:
 - É possível acumular cargos com jornadas elevadas (ex: até 70h semanais), desde que compatíveis.
 - Distância entre os locais de trabalho pode inviabilizar a acumulação, mesmo com jornadas menores.

5. Abrangência da Vedação

- A vedação se aplica a cargos, empregos e funções públicas.
- Abrange toda a administração pública direta e indireta:
 - Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista.
 - Também atinge subsidiárias e sociedades controladas pelo poder público, ainda que indiretamente.

6. Teto Constitucional de Remuneração

- Em regra, nenhum servidor pode receber remuneração superior ao subsídio dos ministros do STF.
- Na acumulação lícita, o teto é aplicado separadamente para cada vínculo.
 - Não se aplica o “abate-teto” sobre a soma dos dois salários.
 - Cada cargo deve ser analisado de forma isolada.
- Jurisprudência do STF:
 - O artigo 37, XI da Constituição deve ser aplicado individualmente a cada vínculo acumulado.
 - É permitido que a soma dos salários ultrapasse o teto, desde que nenhum vínculo isolado o ultrapasse.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
